بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيّدها او أعتق وتزوّج او اشترى
زوجته وان بعد البناء فإنْ باع المشتراة وقد دخل او اعتق او مات
او عجز المكاتبُ قبل وطء الملك لم تحلّ لسيّد ولا زوجٍ الا بقرْئَيْن
عدّةٍ وفسخ النكاح وبعدت بحيضة لحصوله بعد حيضة او حيضتين
او حصل في اوّل الحيض وهل الا ان تمضي حيضةُ استبراء او
اكثرها تاويلان واستبرأ أبٌ جاريةَ ابنه ثم وطئها وتُؤوّلت على
وجوبه وعليه الأقلُّ ويُستحسن اذا غاب عليها مشترٍ بخيارٍ له
وتُؤوّلت على الوجوب ايضا وتتواضع العليّةُ او وخْشٌ أقرّ البائع
بوطئها عند من يؤمن والشأنُ النساء واذا رَضِيَا بغيرهما فليس
لأحدهما الانتقال ونُهِيَا عن أحدهما وهل يُكتفى بواحدة قال يُخرّج
على الترجمان ولا مواضعةَ في متزوّجة وحاملٍ ومعتدّةٍ وزانيةٍ
كالمردودة بعيب او فسادٍ او إقالةٍ ان لم يغِب المشتري وفسد ان نقد
بشرط لا تطوّعا ومصيبته ممّن قُضي له به وفي الجبر على إيقاف
الثمن قولان ،

فصل ان طرأ مُوجِب قبل تمام عدّة او استبراء انهدم الأوّل
وائتنفت كمتزوّج بائنته ثم يطلّق بعد البناء او يموت مُطْلَقا
وكمستبرأة من فاسد او يطلّق وكمرتجع وان لم يمسّ طلّق او
مات الا ان يُفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلّقةُ ان لم تُمسّ
وكمعتدّة وَطِئها المطلّق او غيره فاسدا بكاشتباهٍ الّا من وفاة
فأقصى الأجلين كمستبرأة من وطْء فاسد مات زوجُها وكمشتراة
معتدّة وهدم وضعُ حمل أُلحِق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثرَه وأثرَ
الطلاقِ لا الوفاةِ وعلى كلّ الأقصى مع الالتباس كمرأتين احداهما
بنكاح فاسد او احداهما مُطلّقة ثم مات الزوج وكمستولدة متزوّجة